



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 8

Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 5032/2016

INICIADO: 05/09/2016 23:02hs e EMITIDO: 06/09/2016 03:17hs
JLLPSVCBDJEEKG[[

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes
Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)
Consumado

Local: AVENIDA PRESIDENTE ALTINO, 5000 - IND AUTONOMISTA
CEP: 05323-002 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 93 D.P. - JAGUARE

Ocorrência: 05/09/2016 às 21:30 horas
Comunicação: 05/09/2016 às 22:59 horas
Elaboração: 05/09/2016 às 23:02 horas
Flagrante: Sim

Indiciado:

- PAULO SERGIO DE JESUS OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 71561585-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: PAULO PEDRO BASTOS DE OLIVEIRA
Mãe: DORACI SANTOS DE JESUS - Natural de: FEIRA DE SANTANA -BA
Sexo: Masculino - Nascimento: 16/08/1992 24 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 85856333527
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
Endereço Residencial: AV. PRESIDENTE ALTINO, 5000 - JAGUARE - S.PAULO - SP
Telefones: (11)98674-1923 (Residencial)

Testemunha:

- NATHALIA RILKO PREGO - Presente ao plantão - RG: 48710020-SP
emitido em 19/05/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE 149299-3 - Pai: NATANAEL SILVA PREGO
Mãe: DALILA COSTA RILKO PREGO - Natural de: JATAI -GO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 09/09/1990
25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 40085889814
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Telefones: (11)
3034-3533 (Residencial) - Recado: CIA. PM

Conductor:

- ODAIR JOSE DO PRADO LEMOS - Presente ao plantão - RG: 27154598-SP

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 9

Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 5032/2016

INICIADO: 05/09/2016 23:02hs e EMITIDO: 06/09/2016 03:17hs
JLLPSVCBDJEEKG[

Folha : 2

emitido em 11/06/2003 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE 974166-6 - Pai: JOSE GAVIAO DE LEMOS
Mãe: ANA DO PRADO LEMOS - Natural de: ANAGE -BA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/03/1975
41 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA ALFREDO PIRAGIBE, 300 - BUTANTA
S.PAULO - SP - Empresa: FORÇA TATICA DO 23 BPM/M - Telefones: (11)
3034-3533 (Comercial) - Recado: CIA. PM

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Artigos para viagem** - Subtipo: **Mochila** - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Marca: MIZUNO - COR PRETO
Observações:
AS DROGAS FORAM APREENDIDAS DENTRO DE UMA MOCHILA PRETA PERTENCENTE AO AUTOR.
Pessoa relacionada: PAULO SERGIO DE JESUS OLIVEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 305,3
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 87 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: FORAM ENCONTRADAS PORÇÕES DE MACONHA PLASTICO E TROUXA.
- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 109,9
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 398 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 398 EMPENDORF COM SUBSTÂNCIA QUE APARENTA COCAÍNA
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 27
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 200 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 200 PEDRAS QUE APARENTA CRACK ACONDICIONADOS EM EMPENDORF
- Tóxico: Lança-Perfume - Unidade: Litro - Qtde. encontrada: 0,155
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 31 - Involucro: OUTROS
Observações:
31 FRASCOS DE VIDRO COM SUBSTÂNCIA LÍQUIDA QUE APARENTA "LANÇA-PERFUME"

Histórico:

Consta do expediente incluso a este registro que, na data, horário e local consignados, o indivíduo que ora figura como indiciado foi flagrado trazendo consigo drogas, sem autorização legal.

Apurou-se em síntese que o policial militar que ora figura como condutor estava em patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando avistou um indivíduo, posteriormente identificado como o implicado, saindo da chamada

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10

Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 5032/2016

INICIADO: 05/09/2016 23:02hs e EMITIDO: 06/09/2016 03:17hs
JLLPSVCBDJEEKG[

Folha : 3

comunidade do areião de posse de uma bolsa. Ocorre que o indiciado, ao avistar a viatura tentou retornar correndo para o interior da mencionada comunidade.

Segundo o policial, em razão dessa conduta suspeita e por estar perto do agente, começou a perseguir o indigitado com a viatura até que conseguiu capturá-lo poucos metros de onde estava. O policial afirma que, ao realizar a revista pessoal, encontrou no interior da bolsa carregada pelo implicado aproximadamente 398 porções de substância aparentando ser cocaína; aproximadamente 200 porções aparentando ser crack; aproximadamente 87 porções aparentando ser maconha e, por fim, aproximadamente 31 porções aparentando ser lança perfume. Diante dos fatos, conduziu o implicado até a Delegacia.

Requisitou-se exame químico toxicológico para as substâncias, resultando no laudo pericial provisório número 407.094/2016, positivo para maconha (item B - 305.3 gramas); cocaína (item C - 27 gramas); cocaína (item D - 109,9 gramas); substâncias elencadas como entorpecentes pela Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006).

Examinadas as versões e demais elementos hauridos, a Autoridade Policial exarou sua decisão, fundamentando sua convicção jurídica, em apertada síntese: Nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando as alegações da polícia militar, de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do conduzido. A quantidade e a natureza da droga, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o comportamento do agente e o modo como a droga estava embalada. Ante o exposto, entendo que a conduta do indigitado se amolda à figura típica do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06).

À luz do exposto, APÓS CIENTIFICAR O PRESO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, determino a lavratura do presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, custodiando-se a agente, entregando-lhe a correspondente nota de culpa, com a devida comunicação à Autoridade Judiciária competente e demais cerimônias legais. S

Exames requisitados: IC
Solução: BO PARA FLAGRANTE

WAGNER DEOCLIDES DE ABREU
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

MARIO BORTOLETO TORINA
DELEGADO DE POLÍCIA

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARINA GOMES ARAUJO, liberado nos autos em 21/09/2016 às 19:09.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0074820-78.2016.8.26.0050 e código 219996.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0074820-78.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **PAULO SERGIO DE JESUS OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa**

Vistos.

PAULO SÉRGIO DE JESUS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 caput da Lei nº11.343/2006, porque, nas circunstâncias fáticas descritas na denúncia, no dia 05 de setembro de 2016, foi surpreendido por policiais militares quando *trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 87 trouxinhas de maconha, com peso líquido de 305,3g 200 pedras de crack, com peso líquido total de 27 g, 398 eppendorfs contendo cocaína em estado sólido, com peso líquido total de 109,9g e 31 frascos de lança perfume*, substâncias entorpecentes que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação de fls.11/13.

Descreve a denúncia que na data dos fatos policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o réu saindo de uma favela portando uma bolsa e ao perceber a guarnição se evadiu correndo, tentando retornar, razão pela qual, diante da fundada suspeita, foi abordado e revistado, localizando-se, em seu poder, as porções de entorpecentes apreendidas nos autos.

Preso em flagrante, o réu permanece preso preventivamente.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Recebida a denúncia (fls. 85/86), o réu foi citado nos termos do art. 396 e art. 396-A do CPP e apresentou resposta à acusação por meio de Defensor Constituído. No curso da instrução hoje realizada, foram ouvidas as testemunhas policiais arroladas na denúncia, bem como uma testemunha arrolada pela Defesa, sendo ao final interrogado o réu, ao que se seguiram os debates, pelas partes, sem outros requerimentos.

É o relatório.**Fundamento e Decido.**

Procede a ação penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. e pelo laudo pericial acostado aos autos, positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol.

A autoria é também certa e indubitosa, em que pese a negativa apresentada pelo réu.

Com efeito, hoje interrogado, o réu que silente permanecera na fase policial, negou peremptoriamente a acusação, dizendo-se trabalhador e alegando que na noite dos fatos dirigia-se a casa de seus tios quando, próximo ao ponto de ônibus, sofreu a abordagem policial. Os policiais já tinham prendido dois moleques e queriam que o réu confirmasse que eles eram traficantes, mas não os conhecia porque a biqueira ficava do outro lado da favela. Os policiais então, com raiva, forjaram a posse de drogas ao réu.

A versão do réu, todavia, não poderá ser acolhida porque não encontra amparo na prova dos autos.

Com efeito, nada obstante a testemunha JOSIANE hoje tenha comparecido ao fórum a atestar que viu os policiais prenderem outros "dois moleques"


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

com as mochilas, dizendo ainda que avistou o réu, instantes antes e ele nada trazia consigo, é certo que ela própria admitiu que **não** presenciou a abordagem do réu, de forma que não poderia atestar, como de fato não atestou, como se deu a abordagem e revista, de forma a refutar o encontro, pelos policiais, de drogas em poder do réu.

De outro lado, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, surpreendido na certeza material do crime, em poder das substâncias entorpecentes devidamente apreendidas nos autos, restaram amplamente confirmadas por seguros relatos policiais e o réu não apresentou qualquer justificativa para eventual injusta acusação.

Com efeito, os policiais militares hoje ouvidos confirmaram, sob o crivo do contraditório, que efetuavam patrulhamento de rotina pelo local, área conhecida pelo tráfico de drogas, quando suspeitaram da conduta do réu, já que ele próprio esboçou reação suspeita ao ver a viatura policial, reação esta que motivou a abordagem.

Confirmaram ainda os policiais que o réu trazia consigo uma mochila, na qual foram encontradas as diversas porções das drogas cocaína e maconha, além de frascos aparentando ser lança perfume.

O relato policial foi firme e harmônico e tem amparo na prova material dos autos, nada havendo nos autos a inquirir de suspeitos seus depoimentos policiais, suspeição esta que não decorre da mera condição funcional que, ao contrário, os dignifica.

De outro lado, a grande quantidade das porções individuais das drogas cocaína e maconha apreendidas evidenciam a destinação das drogas ao comércio ilícito, comprovando assim a imputação feita contra o réu na denúncia, posto que nada mais há nos autos a beneficiá-lo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Passo, assim, à fixação da pena, com fundamento nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O réu é primário, não havendo nos autos comprovação de maus antecedentes. Foi surpreendido em poder de grande quantidade de porções individuais de cocaína (cerca de 700 porções), o que recomenda, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, a exasperação da pena base, o que faço em 1/6, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Na terceira fase da dosimetria da pena, comporta incidência a especial e excepcional causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que o réu se dedicasse de forma **habitual** à *atividade criminosa* – tráfico ilícito de entorpecentes, nem está presente circunstância que autorize presumir o envolvimento do réu com o *crime organizado*, circunstância esta que não pode ser presumida, dado que o réu, aos 24 anos, não ostenta antecedentes criminais.

Assim é que, nada obstante a grande quantidade de drogas apreendidas com o réu (circunstância já considerada para exasperar a pena base), mas em vista das particulares circunstâncias do caso concreto, aplico o redutor no patamar de 1/3, **totalizando 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa.**

Afastado, ainda, o caráter hediondo da conduta, diante do reconhecimento de hipótese de "tráfico privilegiado" e consoante recente entendimento firmado pelo E. STF, fixo regime inicial **semiaberto** para o cumprimento da pena, por entender suficiente a fixação de regime intermediário de restrição da liberdade, notadamente diante da primariedade do réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não indicada, à espécie, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, circunstância que conduziu inclusive a exasperação da pena base.

À ausência de elementos nos autos quanto à condição econômica da ré, fixo o dia-multa no mínimo legal, em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, JULGO **PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR PAULO SÉRGIO DE JESUS OLIVEIRA**, qualificado nos autos, à pena de **3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 388 dias multa**, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Diante da pena e regime aplicados ao réu, que está preso desde o flagrante por força de decisão que decretou sua prisão preventiva, cujos fundamentos subsistem na íntegra, não poderá apelar em liberdade, fazendo-se necessária agora a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, diante da sentença penal condenatória.

Diante da pena e regime fixados, expeça-se imediatamente guia de recolhimento, se o caso provisória, para imediata requisição de vaga ao cumprimento de pena no regime ora imposto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no do rol dos culpados.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 18 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**